

통보(모범사례)

제 목 사내 법률자문 프로세스 구축으로 법률 리스크 예방에 기여

모 범 대 상 자 〰〰〰〰처 〇〇〇〇팀 4급(상당) 〇〇〇

조 치 부 서(기관) 〰〰처

모 범 내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 늘어나는 법률 업무 수요에 대응하고자 20XX년 상반기 사내변호사를 채용하여 전문성을 갖춘 사내 법률자문 업무를 개시하였다.

2. 사내 법률자문 프로세스 구축 필요성

그 동안 법률자문 서비스는 주로 외부 전문가를 통해 이루어져 왔기에 처음으로 시행되는 사내 법률자문 업무와 관련해서는 구체적인 절차나 방법이 설정되어 있지 않았다.

이로 인해 각 부서로부터 법률자문 의뢰 접수 시 유선통화나 메신저 등으로 정리되지 않은 내용을 전달받게 되면서 사안 자체가 법률자문에 해당하는지조차 불분명하거나 질의내용 파악이 어려운 사례가 발생하였다.

그리고 법률자문 의뢰 및 결과 등이 문서로 남지 않아 근거 유지가 되지 않거나 자문 의뢰 시 정해진 양식이 없어 법률 검토에 필요한 세부적인 사항이 누락되는 등 효율적인 자문업무 수행을 방해하는 요소로 작용하였다.

이에 사내변호사로서 법률자문 담당자인 4급(상당) ○○○은 구체적인 사내 법률자문 절차와 방법 등 프로세스를 구축하고 일선 부서에 안내하여 법률자문 업무의 효율성을 확보할 필요가 있다고 판단하였다.

3. 구체적인 사내 법률자문 절차와 방법 등 프로세스 구축

위 사람은 신규 임용된 지 3주에 불과한 짧은 기간 동안 법률자문 X건, 사규자문 X건, 계약서 검토 X건 등 업무를 처리하면서도 법률자문 프로세스 구축 방안을 모색하였다.

위 사람은 본인의 경험을 바탕으로 법률자문 업무를 크게 일반 법률자문, 계약서 검토, 사규 해석 등 3개 분야로 나누고 각 분야별로 자문 대상, 절차 및 방법, 자문 요청 양식, 법률 검토 체크리스트 등 법률자문 업무 수행을 위해 필요한 구체적인 내용을 작성하여 20XX. X월 문서로 시달함으로써 사내 법률자문 업무 프로세스를 구축하였다.

그리고 이와 같은 프로세스 구축에만 머무르지 않고 초기 1개월 정도 제도 시행 후 나타나는 개선 필요사항은 없는지 검토하였고, 그 결과 일부 개선이 필요한 사항을 발굴하여 프로세스 개선을 추가로 추진하였다.

4. 사내 법률자문 프로세스 구축에 따른 성과

위와 같은 노력으로 자문 요청단계부터 법률자문 진행에 필요한 구체적인 프로세스를 구축한 결과, 20XX. X월부터 XX월까지 법률자문 XX건, 계약서 검토 X건, 사규해석 X건 등 총 XX건에 이르는 다수의 법률자문을 효율적으로 수행할 수 있었다.

그리고 그 내용 면에서도 충실한 법률자문을 위해 노력한 결과 신규 임용된 지 X개월 만에 제품단가 인상 요구 근거 마련, 계약해제 근거 확보, 사업 리스크 예방, 지적재산권 확보 등 뚜렷한 성과를 거두었다.

또한 위 사람은 법률자문과 관련한 자료를 축적하고 활용할 수 있는 여건을 마련하였고 정식 자문요청 전 질의배경 및 질의요지, 자문요청부서 의견 등을 정확하고 폭넓게 전달하여 자문의 전문성 및 신속성 향상에 도움이 되도록 하였으며 자문업무에 필요한 판례 조회 등을 원활히 하여 자문의 정확성을 제고하는 성과도 거두었다.

조치할 사항

인사처장은

사내 법률자문 프로세스를 구축하여 법률자문 업무의 효율성을 확보하고 충실한 법률자문을 통해 법률 리스크 예방에 기여한 위 모범직원 4급(상당) ○○○을 「인사관리 규정」 제33조(표창사유)에 따라 『**사장 표창**』 하시기 바랍니다.